

永豐金證券股份有限公司
金融交易事業處執行共同申報及
盡職審查作業細則

☐ 非因應外規訂定

☒ 因應外規訂定

制定單位：金融交易事業處
規章編號：法定/總/金交/002

核定層級：總經理

第一條 目的

為遵循「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(以下稱「作業辦法」)規定，本公司應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊，自 2019 年 1 月 1 日起執行既有個人帳戶及既有實體帳戶之盡職審查，特訂定本作業細則。

第二條 定義

- 一、新帳戶：包括新個人帳戶及新實體帳戶，指本公司於 2019 年 1 月 1 日(含)後所有由個人或法人(實體)開立之新帳戶。
- 二、既有帳戶：包括既有個人帳戶或既有實體帳戶，指本公司於 2018 年 12 月 31 日所管理或維持由個人或實體持有之金融帳戶。
- 三、高資產帳戶：係指既有個人帳戶於 2018 年 12 月 31 日或其後任一曆年度之末日總餘額或價值逾 100 萬美元。
- 四、外國居住者：符合外國稅法規定之居住者，及生前屬外國居住者之遺產。無居住者身分之合夥、有限責任合夥或類似法律安排之實體，視為其實際管理處所所在地之居住者。
- 五、外國帳戶：由外國居住者或具控制權之人為外國居住者之消極非金融機構實體持有或共同持有之金融帳戶。
- 六、應申報國：指依據與我國商訂稅務用途資訊交換之條約或協定進行金融帳戶資訊自動交換，且經財政部公告之國家或地區。
- 七、應申報帳戶：指由應申報國居住者(包括個人及實體)或具控制權之人為應申報國居住者之消極非金融機構實體持有或共同持有，且依盡職審查程序辨識為應申報金融帳戶者。
- 八、應申報國居住者：指符合應申報國稅法規定之居住者，及生前屬應申報國居住者之遺產。無居住者身分之合夥、有限責任合夥或類似法律安排之實體，視為其實際管理處所所在地之居住者。符合下列情形之一者，非應申報國居住者：
(一) 股票於經認可證券市場經常性交易之公司。

(二) 前款公司之關係實體。

(三) 政府實體。

(四) 國際組織。

(五) 中央銀行。

(六) 金融機構。

九、 外國身分指標：

(一) 具外國居住者身分。

(二) 具外國之現居地址或通訊地址。

(三) 具外國之電話號碼，且無我國電話號碼。

(四) 存款帳戶以外之金融帳戶有約定轉帳指示，將資金轉至外國之帳戶。

(五) 被授權人或被授權簽名人具外國之地址。

(六) 僅具外國之轉信地址或代收郵件地址。

十、 證明文據係指下列任一文件：

(一) 政府機關核發之居住者證明。

(二) 政府機關核發載有個人姓名且作為辨識身分使用之有效身分證明。

(三) 政府機關核發載有實體名稱及其位於居住地或組織設立地之主要辦公室地址之文件。

(四) 經會計師查核簽證之財務報告、第三方信用報告、申請破產文件或證券監管機關出具之報告。

十一、 經理客戶關係之人：係指由本公司指派之人，持續對帳戶持有人提供有關本公司業務、投資、信託及遺產規劃等諮詢，並建議、轉介或安排提供金融商品、服務或其他內部或外部協助，以滿足客戶需求。

十二、 無資訊帳戶：係指依電子紀錄審查帳戶持有人僅有本作業細則第二條第九項第六款外國身分指標者，準用本作業細則第六條第二項紙本記錄搜尋，或取得帳戶持有人之自我證明文件或證明文據，以認定該帳戶持有人居住之國家或地區。若於前述紙本記錄查無本作業細則第二條第九項第一款至第五款之任一指標且無法取得帳戶持有人提供之自我證明文件及證明文據，此帳戶應申報為無資訊帳戶。本公司並無作業細則第二條第九項第六款外國身分指標，故不適用此無資訊帳戶條款。

十三、 被排除帳戶：符合「作業辦法」第 23 條規定情形者。

- 十四、 終止帳戶：本公司對填寫終止帳戶申請(銷戶申請)之客戶列為終止帳戶。
- 十五、 參與國：指依經濟合作暨發展組織發布之共同申報及盡職審查準則進行金融帳戶資訊自動交換，且經財政部公告之國家或地區。
- 十六、 積極非金融機構實體
指非金融機構之實體符合下列情形之一者：
- (一) 於前一會計年度之股利、利息、租金、權利金、金融資產交易增益、貨幣匯兌增益或其他非積極營業活動產生收入之合計數未達收入總額百分之五十，且於該期間內持有可能用於取得該非積極營業活動收入之資產，未達其資產總額百分之五十。
 - (二) 所發行股票於經認可證券市場經常性交易者或其關係實體。
 - (三) 政府實體、國際組織、中央銀行，或由政府實體、國際組織或中央銀行完全持有之實體。
 - (四) 主要活動係持有子公司已發行股票或對其提供融資及服務，且該子公司係從事金融機構業務以外之交易或商業行為。但不包括其功能為投資基金或其他基於投資目的以收購或挹資方式持有公司股權作為資本資產之投資工具。
 - (五) 組織設立未滿二十四個月且未曾營運者，為從事金融機構以外業務所需資產投入資本。
 - (六) 前五年非屬金融機構，且正進行清算或重整程序。
 - (七) 主要活動係與其關係實體或為其關係實體從事融資或避險交易，且未對非關係實體提供融資或避險服務。前述關係實體以主要從事金融機構以外業務者為限。
 - (八) 專為宗教、公益、科學、藝術、文化、運動或教育之目的而於其所在國家或地區設立及營運者；或於其所在國家或地區設立及營運，且為專業組織、企業聯盟、商會、工會組織、農業或園藝組織、公民聯盟或專為促進社會福利之組織。且符合下列條件：
 - 1. 於其所在國家或地區免納所得稅者。
 - 2. 股東或成員對其所得或資產不得主張所有權或受益權。
 - 3. 依其所在國家或地區適用之法律或其設立文件規定，除為執行慈善活動，或為給付合理勞務報酬或財產公平市價之價金外，不得分配所得或資產或贈與利益予私人或非慈善性質實體。
 - 4. 依其所在國家或地區適用之法律或其設立文件規定，清算或解散

時應將賸餘財產分配與政府實體或其他非營利組織，或歸屬其在國家或地區之各級政府。

十七、消極非金融機構實體：指前項以外之非金融機構實體，或於應申報國及參與國以外之投資實體。

第三條 權責

本公司法令遵循處督導金融交易事業處建立本作業細則並落實執行或提供必要支援；協助執行單位為客戶服務部、結算作業部及資訊處；執行盡職審查單位為金融交易事業處及所轄單位，屬本公司其他事業處經理客戶關係之帳戶，可依本公司其他事業處之盡職審查紀錄辦理；稽核單位為稽核處。

第四條 帳戶加總

- 一、本公司之電腦系統具連結帳戶持有人帳戶資訊之識別碼，且該系統可加總餘額或價值者，應將帳戶持有人於本公司之所有金融帳戶合併計算該帳戶持有人之金融帳戶總餘額或價值。
- 二、本公司於認定既有個人帳戶總餘額或價值屬高資產帳戶時，應將經理客戶關係之人明知或可得而知由同一個人直接或間接持有、控制或設立帳戶之餘額或價值合併計算，但不包括該個人以受託人身分持有、控制或設立之帳戶。

第五條 新帳戶身分辨識

- 一、於新個人帳戶或新實體帳戶開立時，應取得及留存帳戶持有人之自我證明文件及證明文據，並就已取得該帳戶其他資訊（包含因應防制洗錢及打擊資恐或認識客戶程序所徵提之文件），審查該自我證明文件之合理性，同時應就帳戶持有人身分辨識資訊於本公司相關系統留存適當記錄，以因應申報所需。
- 二、經確認帳戶持有人為應申報國居住者，該帳戶屬應申報帳戶。

第六條 既有個人帳戶盡職審查

- 一、資訊處應協助金融交易事業處以每年 12 月 31 日當日帳戶餘額或價值，依本作業細則第四條規定就既有帳戶持有人於本公司之金融帳戶進行加總，提供既有個人帳戶持有人所有帳戶加總餘額高於美金 100 萬且未經 CRS 身分辨識之帳戶（下稱高資產帳戶）。
- 二、屬於高資產帳戶者，應依下列程序審查：
 - （一）電子紀錄搜尋：資訊處應協助金融交易事業處依本公司保存之電子紀錄進行搜尋，審查帳戶持有人是否有本作業細則第二條第九項第一至六款之外國身分指標，產出盡職審查清單（高資產帳戶），交予執行盡職審查單位依本公司制定之 FATCA 暨 CRS 盡職審查作業檢核紀錄表【個人】版規定，依帳戶持有人具有之下列各外國身分指標，依下表格執行

相對應程序。

外國身分指標	應執行之程序
1. 具外國居住者身分	如無法於期限內取得自我證明文件及證明文據，即視為該指標所辨識之外國居住者。
2. 具外國之現居地址或通訊地址	如無法於期限內取得自我證明文件及證明文據，即視為該指標所辨識之外國居住者。
3. 具外國之電話號碼，且無我國電話號碼	如無法於期限內取得自我證明文件及證明文據，即視為該指標所辨識之外國居住者。
4. 存款帳戶以外之金融帳戶有約定轉帳指示，將資金轉至外國之帳戶	如無法於期限內取得自我證明文件及證明文據，即視為該指標所辨識之外國居住者。
5. 被授權人或被授權簽名人具外國之地址	如無法於期限內取得自我證明文件及證明文據，即視為該指標所辨識之外國居住者。
6. 僅具外國之轉信地址或代收郵件地址	審查本作業細則第六條第二項第(二)款之紙本紀錄，或取得帳戶持有人提供之自我證明文件或證明文據，以認定該帳戶持有人居住之國家或地區。 如於該紙本紀錄查無前五項所定任一指標且無法取得帳戶持有人提供之自我證明文件及證明文據，申報金融機構應申報該帳戶為無資訊帳戶。

(二) 紙本紀錄搜尋：若電子紀錄搜尋無發現本作業細則第二條第九項第一至六款之外國身分指標，應由執行盡職審查單位依本公司制定之 FATCA 暨 CRS 盡職審查作業檢核紀錄表【個人】版規定進行紙本記錄搜尋；若發現外國身分指標，執行盡職審查單位應依帳戶持有人具有之各外國身分指標，依前款表格執行相對應程序。

前述紙本紀錄搜尋應審查當期客戶主檔，若當期客戶主檔未具外國身分指標者，應審查近五年與該帳戶相關之以下文件：

1. 近期取得之證明文據。
2. 近期開戶契約或文件。
3. 近期依防制洗錢或認識客戶程序或為其他法令目的取得之文件。
4. 授權或授權簽名文件。
5. 存款帳戶以外有約定轉帳指示之金融帳戶。

(三) 系統註記：執行盡職審查單位應於取得自我證明文件及證明文據後至系統註記相關資訊。無法於該調查年度 6 月 30 日前取得所需文件，應寄發「權益通知函」予該客戶說明相關權益事項。若無法於該調查年度之 6 月 30 日前取得所需文件，應於 6 月 30 日於系統註記依客戶之外國身分指標判斷其所屬之稅務居住者身分。依本公司保存之電子紀錄查無外國身分指標者，於系統註記完成盡職審查，並將帳戶持有人標示為無外國身分指標。

(四) 經理客戶關係之人特別規定：

1. 知悉高資產帳戶持有人為應申報國居住者，該帳戶視為應申報帳戶。
2. 本公司應執行相關程序，確保經理客戶關係之人辨識帳戶狀態變動。

三、情事變遷盡職審查

(一) 餘額變動：

2018 年 12 月 31 日帳戶餘額加總屬較低資產帳戶者，於其後任一曆年度之末日成為高資產帳戶者，執行盡職審查單位應依本作業細則第六條第二項之規定，於餘額變動之次年 6 月 30 日前完成盡職審查。

(二) 帳戶狀態變動：

1. 帳戶持有人因帳戶狀態變動有本作業細則第二條第九項第一至五款所定任一外國身分指標，應向帳戶持有人取得自我證明文件及證明文據；若未取得前述文件，該帳戶持有人視為依各該指標所辨識之外國居住者。
2. 執行盡職審查單位明知或可得而知自我證明文件因帳戶狀態變動失其正確性及合理性時，應另取得有效自我證明文件辨識帳戶持有人之居住者身分。

(三) 既有客戶於 2019 年 1 月 1 日後在本公司開立帳戶，該帳戶屬新帳戶。新帳戶部分，金融機構防制洗錢辦法規定，客戶開立新帳戶應配合提供審核客戶身分措施相關文件，如客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，應予以婉拒建立業務關係或交易。既有帳戶持有人欲開立新帳戶，應向帳戶持有人取得自我證明文件及證明文據，客戶如未能提供所需文件，應婉拒建立新業務關係。

四、終止帳戶盡職審查

如客戶帳戶符合本作業細則第二條第十四項定義成為終止帳戶時，則應依照本作業細則第六條第三項第(二)款之規定確認客戶帳戶狀態是否有變動，如有變動但未能取得更新之自我證明文件者，則依相關指標列為對應之外國稅務居住者身分，如具應申報國稅務居住者身分者，則應列為應申報帳戶。

第七條 既有實體帳戶盡職審查作業

一、資訊處應協助金融交易事業處以每年 12 月 31 日當日帳戶餘額或價值進行加總，產出帳戶餘額或價值加總逾美金 25 萬元之既有實體帳戶審查清單交予執行盡職審查單位，並依本公司制定之 FATCA 暨 CRS 盡職審查作業檢核紀錄表【實體】版規定進行帳戶持有人審查及辨識。

二、實體帳戶持有人居住之國家或地區審查：

(一) 執行盡職審查單位應審查其依法令規定或為管理客戶關係目的保存之資訊，如依防制洗錢或認識客戶程序蒐集之資訊，檢視該實體帳戶持有人居住之國家或地區。執行盡職審查單位得參考下表進行檢視實體帳戶持有人居住之國家或地區：

項目	得檢視之資訊
實體	實體之註冊地
如該實體為無居住者身分之透視課稅實體	登記地、主要辦公室所在地或實際管理處所在地等其他地址
如該實體屬信託	受託人所在地等其他地址

依前述規定辨識既有實體帳戶持有人為應申報國居住者，該帳戶屬應申報帳戶。

(二) 執行盡職審查單位得依帳戶持有人提供之自我證明文件，足資認定該帳戶持有人非該應申報國居住者，不在此限。

(三) 執行盡職審查單位得依其持有或公開可得資訊，足資認定該帳戶持有人非該應申報國居住者，不在此限。所稱公開可得資訊，例如國家或地區授權之政府機關（構）發布之資訊：

1. 含金融機構名稱及辨識碼資訊清單(例如美國國稅局 FATCA GIIN 名單)。
2. 政府機關（構）維護或授權之公開可得註冊資訊(例如經濟部商業司商工登記網站)。
3. 經認可證券市場揭露之資訊(例如證交所、櫃買中心)。

三、實體帳戶持有人之實體類型審查：

執行盡職審查單位應進行實體帳戶持有人之實體類型審查，認定屬金融機構、積極非金融機構實體或消極非金融機構實體。

執行盡職審查單位應審查其依法令規定或為管理客戶關係目的保存之資訊，如依防制洗錢或認識客戶程序蒐集之資訊，得參考依美國 FATCA 蒐集之 FATCA 身分狀態，認定該實體帳戶持有人之實體類型。執行盡職審查單位得依其持有或公開可得資訊足資認定該帳戶持有人之實體類型。若依前述程序無法辨識該實體帳戶持有人之實體類型，應向帳戶持有人取得自我證明文件。

四、具控制權人居住之國家或地區審查：

若既有實體帳戶持有人為消極非金融機構實體，則應審查此消極非金融機構實體及其具控制權之人居住之國家或地區，並依下列程序進行審查：

- (一) 取得帳戶持有人之自我證明文件，確認帳戶持有人為消極非金融機構實體。但依其持有或公開可得資訊足資認定該帳戶持有人非屬消極非金融機構實體，不在此限。
- (二) 依防制洗錢或認識客戶程序所蒐集及保存之資訊或其他資訊，確認對該消極非金融機構實體具控制權之人。
- (三) 於前款規定程序未能取得自我證明文件者，應進行本作業細則第六條第二項之既有個人高資產帳戶之電子紀錄及紙本紀錄搜尋程序，以確認該具控制權之人居住之國家或地區。
- (四) 依前述規定確認既有實體帳戶持有人為消極非金融機構實體，且對該消極非金融機構實體具控制權之人屬應申報國居住者，該帳戶屬應申報帳戶。

五、系統註記：執行盡職審查單位應依法令規定或為管理客戶關係目的保存之資訊、帳戶持有人提供之自我證明文件，或依其持有或公開可得資訊，於完成既有實體帳戶審查及辨識後，應至系統完成註記。無法於該調查年度 6 月 30 日前完成審查及辨識，應寄發「權益通知函」予該客戶說明相關權益事項。若無法於該調查年度之 6 月 30 日前取得所需文件，應於 6 月 30 日於系統註記依客戶之外國身分指標判斷其所屬之稅務居住者身分。

六、情事變遷盡職審查

(一) 餘額變動：

既有實體帳戶於 2018 年 12 月 31 日帳戶總餘額或價值未逾 25 萬美元，而於其後任一曆年度之末日逾 25 萬美元者，應於該年度之次年 6 月 30 日前依本作業細則第七條第二項、第三項規定完成審查。

(二) 帳戶狀態變動：

執行盡職審查單位明知或可得而知自我證明文件或其他與該帳戶相關文件因帳戶狀態變動失其正確性及合理性時，應依本作業細則第七條第二項、第三項規定重為審查。

- (三) 既有客戶於 2019 年 1 月 1 日後在本公司開立帳戶，該帳戶屬新帳戶。新帳戶部分，依金融機構防制洗錢辦法規定，客戶開立新帳戶應配合提供審核客戶身分措施相關文件，如客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，應予以婉拒建立業務關係或交易。既有帳戶持有人欲開立新帳戶，應向帳戶持有人取得自我證明文件及證明文據，客戶如未能提供所需文件，應婉拒建立新業務關係。

七、終止帳戶盡職審查

如客戶帳戶符合本作業細則第二條第十四項定義成為終止帳戶時，則應依照本作業細則第七條第六項第(二)款之規定確認客戶帳戶狀態是否有變動，如有變動但未能取得更新之自我證明文件者，則依相關指標列為對應之外國稅務居住者身分，如具應申報國稅務居住者身分者，則應列為應申報帳戶。

第八條 資料保存

金融交易事業處及所轄單位、客戶服務部於盡職審查執行完畢後，應保存相關資料(包括但不限於盡職審查清單、既有實體帳戶審查清單、盡職審查作業檢核紀錄表、自我證明文件、證明文據等)，妥善保管至少六年，以利備查。

第九條 稽核檢查

稽核處應不定期檢查執行盡職審查單位是否執行盡職審查並檢查相關留存紀錄。該不定期檢查每年應至少一次。檢查結果應提出缺失報告與修正建議並於限期完成改善。

第十條 申報資料

金融交易事業處及所轄單位應依申報作業相關規範，於每年 12 月 31 日前確認系統已反應最近期之盡職審查作業結果，以便結算作業部於申報截止日前向財政部進行申報作業。

第十一條 相關法令之補充

本作業細則未盡事宜，悉依作業辦法及財政部發布之作業要點、申報須知、疑義解答及各項解釋函令等，及本公司相關規定辦理。

第十二條 本作業細則應每年至少檢視一次，確保盡職審查作業之正確性與有效性，制定及後續修正時，需會簽通路事業處及投資事業處辦理。

第十三條 本作業細則奉總經理核定後實施，修正時亦同。

中華民國一〇八年十月三日總經理核定

中華民國一一〇年三月十六日總經理核定修正

中華民國一一二年四月一日修正(依金控內部規章制定及公告規則第三條及中華民國一一二年三月二十九日第十二屆董事會一一二年第四次會議修正通過)

中華民國一一四年十月十四日總經理核定修正

中華民國一一五年三月二日修正(依內部規章制定及公告規則第三條及中華民國一一四年十一月二十六日第十三屆董事會一一四年第十六次會議)